



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1330 del 17/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 341 del 13/08/2026

PROPOSTA N. 2322 del 13/08/2026

OGGETTO: Fornitura degli arredi nell'ambito del progetto PNRR Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito Don Bosco CUP: C85E24000220006, CIG:BC59BBA1AD.
Approvazione CRE.Liquidazione



IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso:

-che con l'avviso pubblicato nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca–Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università –Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione Europea –Next Generation EU, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 4 luglio 2024, n. 133, sono state concesse, a beneficio degli Enti Locali italiani, opportunità di finanziamento a favore dell'estensione del tempo pieno scolastico, per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, accogliendo le esigenze di conciliare questi servizi pubblici con la vita personale e lavorativa delle famiglie.

Dato atto:

-che il Comune di Lamezia Terme ha aderito a questa importante opportunità, presentando una candidatura per la realizzazione di un nuovo refettorio a servizio del plesso scolastico Don Bosco di via Roberto il Guiscardo, incrementando la dotazione di servizi pubblici di questo popoloso quartiere, operando in continuità con le azioni pubbliche finora realizzate, finalizzate a fare

emergere la cultura della legalità, ad elevarne il tasso di scolarizzazione e di istruzione della popolazione giovanile, migliorando la qualità di vita delle famiglie e delle lavoratrici madri, giusta Delibera di Giunta comunale n. 256 del 05-09-2024;

-che il Comune di Lamezia Terme è risultato utilmente posizionato in graduatoria e pertanto ammesso al finanziamento di che trattasi per un importo complessivo dell'intervento pari a € 480.000,00;

-che è stato regolarmente sottoscritto da parte del Sindaco l'Accordo di concessione del finanziamento col MIUR;

-che in data 04-02-2025 è stato sottoscritto l'Addendum all'Accordo per come richiesto dal Ministero competente a seguito delle modifiche al cronoprogramma delle attività;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 dell'11/02/2025, con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006 redatto dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 12-12-2024 e il successivo Addendum in data 12/02/2025 Protocollo 0021560, che disciplinano i rapporti tra il Ministero dell'istruzione e del merito (C. F. 80185250588) e il Soggetto attuatore Comune di Lamezia Terme (C. F. 00301390795), per la realizzazione del progetto Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006;

Vista la Determina n. 295 del 03-03-2025 che ha approvato gli atti di gara CIG: B5E1FED7EA ed ha accertato le somme afferenti alla gestione finanziaria del progetto sul capitolo 4632/0 PDC 4.02.01.01.001, esercizio 2025;

Vista la Determina di aggiudicazione RS n. 130 del 28/03/2025- Rg 447 del 28-03-2025 che ha affidato all'Operatore Economico SAF Costruzioni Generali srl, con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Cancelli CF/P.IVA: 03091880793, con la quale è stata impegnata la somma complessiva pari ad euro 455.548,89;

Atteso che:

-in data 20 maggio 2025 è stato regolarmente sottoscritto il Contratto di appalto agli atti dell'Ufficio;

-con Determina dirigenziale RS n. 854 del 28-05-2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento;

-in data 30-05-2025 sono stati regolarmente consegnati i lavori di cui trattasi, giusto verbale di consegna agli atti dell'Ufficio;

Richiamata la determinazione dirigenziale RS n. 297 del 25/07/2025 con la quale è stato disposto :

-di liquidare alla Ditta Appaltatrice SAF Costruzioni Generali srl con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Cancelli, CF/P.IVA: 03091880793, la somma complessiva pari ad euro 94.818,08 per le seguenti fatture:

n. 38 del 30-06-2025 per un importo pari a € 73.818,08 per anticipazione lavori acquisita al protocollo n.51605 del 01/07/2025;

n.54 del 04-08-2025 per un importo pari a € 21.000,00 per servizi tecnici di Progettazione esecutiva, acquisita al protocollo n.60983 del 04/08/2025;

-di versare all'Erario IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (split payment) pari ad euro 12.001,81;

Osservato che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'opera è identificata con il seguente CUP: C85E24000220006; CUI: L00301390795202500001;

Acquisita in data 24/02/2026 tramite prot. 17107 la perizia suppletiva e di variante dei lavori di PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - CUP: C85E24000220006 redatta dall'ing.Pasqualino Nicotera;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 03/03/2026 con la quale:

- è stato approvato il quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione;

-è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, dei lavori di PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense - Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco, CUP: C85E24000220006 redatta dall'ing.Pasqualino Nicotera per la somma pari ad euro 27.880,78 (Iva 10% inclusa);

Richiamata la determinazione dirigenziale RS n. 97 del 12/03/2026 con la quale è stato disposto:

1) di impegnare in favore all'o.e. Ditta Appaltatrice SAF Costruzioni Generali srl per la variante dei lavori CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA la somma pari ad euro 24.451,11 (di cui imponibile euro 22.228,28 ed iva 10% pari ad euro 2.222,83 sul capitolo dedicato 4591/0 PDC 2.02.01.09.003;

2) di imputare in favore all'o.e. Ditta Appaltatrice SAF Costruzioni Generali srl per la variante dei lavori CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA la somma pari ad euro 895,05 (di cui imponibile euro 813,68 ed iva 10% pari ad euro 81,37) sul capitolo dedicato 4591/0 PDC 2.02.01.09.003;

è così complessivamente la somma di euro 27.880,78 (Iva 10% inclusa);

Richiamate altresì:

-la determinazione dirigenziale RS n. 102 del 12/03/2026 RG n. 380 del 17/03/2026 con la quale è stato disposto di approvare e liquidare lo Stato d'avanzamento n. 1 dei lavori di Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco - PNRR -M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –I 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense- a tutto il 25/02/2026, redatto dal D.L., Ing. Pasqualino Nicotera per un importo pari a euro 114.712,00 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 redatto in data 05/03/2026 dal quale risulta un credito all'impresa: SAF Costruzioni Generali srl, con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Cancellio CF/P.IVA: 03091880793 ammontante ad € 114.712,00 oltre Iva 10% e così per complessivi € 126.183,20 CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA;

-la determinazione dirigenziale RS n. 1130 del 19/03/2026 con la quale è stato disposto di approvare e liquidare lo Stato d'avanzamento n.2 dei lavori di Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco - PNRR -M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –I 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense- a tutto il 17/03/2026, redatto dal D.L. Ing.Pasqualino Nicotera per un importo pari a euro 86.456,00 ed il relativo Certificato di pagamento n. 2 del 17/03/2026 dal quale risulta un credito all'impresa: SAF Costruzioni Generali srl, con sede in Serrastretta (CZ), Contrada Malapezza snc, 88040 Frazione Cancellò CF/P.IVA: 03091880793 ammontante ad euro 86.456,00 oltre Iva 10% –CUP: C85E24000220006, CIG: B5E1FED7EA;

Vista la Determinazione Dirigenziale Rs n. 155 del 27/04/2026 con la quale si dà atto che e' stata acquisita la Relazione a Struttura Ultimata (RSU), ai sensi degli artt. 65 e 67 del D.P.R. 380/2001 e del D.M. 17 gennaio 2018 –Norme Tecniche per le Costruzioni, relativa all'intervento in oggetto così come meglio specificato in premessa;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale Rs n. 257 del 01/07/2026 con la quale è stato disposto:
-di prendere atto del Certificato di ultimazione lavori per l'intervento in trattazione, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing.Pasqualino Nicotera in data 30/06/2026 conservato agli atti del Settore;
-di dare atto che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori ovvero in tempo utile contrattuale entro 30/06/2026;

Richiamata altresì la determinazione Dirigenziale Rs n. 279 del 10/07/2026 con la quale è stato disposto:

-di affidare all'operatore economico: ERNESTO GUALTIERI S.R.L. con sede in Corso Umberto 251 - 88068 - Soverato (Cz) P.Iva 02869060794, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023, la fornitura dell'arredo per l'immobile in oggetto come da piano esecutivo, CIG: BC59BBA1AD;

-di imputare in favore dell'OE: ERNESTO GUALTIERI S.R.L. con sede in Corso Umberto 251 - 88068 - Soverato (Cz) P.Iva 02869060794 la somma complessiva di pari ad euro 34.160 Iva inclusa (di cui imponibile euro 28.000,00 ed Iva 22% pari ad euro 6.160,00) sul capitolo dedicato 4591/0, PDC 2.02.01.09.003, esercizio 2025 giusta determinazione dirigenziale RS n. 130 del 28/03/2025-Rg 447 del 28-03-2025;

Vista la fattura n. 0436 del 04/08/2026 acquisita al protocollo dell'Ente nr. 62412 in data 5/08/2026 emessa dall'OE ERNESTO GUALTIERI S.R.L. P.Iva 02869060794 dall'importo complessivo pari ad euro 34.160,00 (di cui imponibile euro 28.000,00 e Iva 22% pari ad euro 6.160,00 per la fornitura di cui in oggetto);

Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall'ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG che per la fornitura in oggetto risulta essere il seguente: BC59BBA1AD

Acquisito il DURC on line, prot. INAIL n. 55441710, sc. 03/12/2026, conservato agli atti d'ufficio, dal quale si evince la posizione "regolare" della azienda in oggetto, nei confronti degli enti di previdenza sociale;

Preso atto dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal RUP in data 13/08/2026 con il quale si dichiara che la Fornitura degli arredi e messa in opera nell'ambito del progetto Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco - PNRR -M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –I 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. CUP: C85E24000220006; CIG:

BC59BBA1AD affidata all'operatore ERNESTO GUALTIERI S.R.L. P.Iva 02869060794 sono stati regolarmente eseguiti;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Dato atto:

- che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale del sottoscritto Dirigente la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolare legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del settore

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare le conclusioni del Certificato di regolare esecuzione, redatto in data 13/08/2026 con il quale si dichiara che la Fornitura degli arredi e messa in opera nell'ambito del progetto Realizzazione della Mensa presso l'Istituto Comprensivo Ardito –Don Bosco - PNRR -M4 - ISTRUZIONE E RICERCA - C1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –I 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. CUP: C85E24000220006;

CIG: BC59BBA1AD affidata all'operatore ERNESTO GUALTIERI S.R.L. P.Iva 02869060794 sono stati regolarmente eseguiti;

di liquidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, l'importo complessivo di euro 28.000,00 a saldo della fattura n. 0436 del 04/08/2026 acquisita al protocollo dell'Ente n. 62412 in data 05/08/2026 emessa dall'OE ERNESTO GUALTIERI S.R.L. con sede in Corso Umberto 251 - 88068 - Soverato (Cz) P.Iva 02869060794, tramite bonifico sull'IBAN indicato nella fattura, e di versare all'Erario l'IVA 22% pari ad euro 6.160,00 ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);

di prelevare la somma di euro 34.160,00 Iva inclusa (di cui imponibile euro 28.000,00 ed Iva 22% pari ad euro 6.160,00) sul capitolo dedicato 4591/0, PDC 2.02.01.09.003, esercizio 2025 giuste determinazioni dirigenziali RS n. 130 del 28/03/2025 e Rs n. 279 del 10/07/2026;

di dare atto che e' stato acquisito il codice CIG: BC59BBA1AD presso l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilita' di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che:

-il Responsabile di Progetto è l'ing.Pasqualino Nicotera;

-il Collaboratore del RUP è la dott.ssa Dorota A.Luszczzyk

di trasmettere copia del presente atto di liquidazione al Settore Contabile con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti consequenziali;

di dare atto dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente/RUP e del Collaboratore del RUP, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

di specificare che il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027; di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2322 del 13/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 13/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 341 del 13/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5293	1	1-114-2	GUALTIERI ERNESTO SRL	34.160,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Sostituto Avv. PETRONIO STEFANIA in data 17/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.